

PLIEGO DEFINITIVO

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. CP-CNSC2025-001 CRW332951

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL MERCADO REGULADO DE CENS S.A. E.S.P.

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL
Compras de Energía

Cúcuta, 25 de febrero de 2025

Tabla de Contenido

	1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES	7
1.1	DEFINICIONES	7
1.2	REQUISITOS PARA LOS PROPONENTES:	8
1.3	OBJETO	9
1.4	ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	9
1.5	PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:	9
1.6	CÓDIGO DE CONDUCTA:	11
1.7	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	11
1.8	CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS	12
1.9	PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA	12
1.10	FIRMA DE LA PROPUESTA	12
1.11	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	12
1.12	INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	13
1.13	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA	13
1.14	NORMATIVIDAD APLICABLE	14
	2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	14
2.1	DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE CONTRATO	14
2.2	ENERGÍA REQUERIDA	14
2.3	ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE CONTRATO	15
2.4	PRODUCTOS A CONTRATAR	16
2.4.1	RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO	16
2.4.2	RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO	17
2.4.3	RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO	18
2.4.4	RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO	19
2.5	PRECIO DE LA PROPUESTA	20
	3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES	20
3.1	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	20
3.2	ESTUDIO DE LAS OFERTAS	21
3.3	REQUISITOS HABILITANTES	21

3.4	DISPOSICIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS	21
3.4.1	MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	21
3.4.2	MODELO MANIFESTACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	24
3.4.3	ANEXOS DE LA PROPUESTA:	25
3.4.4	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL CONTRATANTE	25
3.4.5	DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.....	25
3.4.6	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	25
3.4.7	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC.....	27
3.4.8	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL PROPONENTE	27
3.4.9	PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	28
3.4.10	DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO. 29	
3.4.11	DEBER DE INFORMACIÓN	35
3.4.12	INDEMNIDAD	35
3.4.13	CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)	35
4	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	36
4.1	ESTUDIO DE LAS OFERTAS	36
4.2	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.....	36
5	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN	38
5.1	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE OFERTAS	38
5.1.1	PARA EL PRODUCTO 1	39
5.1.2	PARA EL PRODUCTO 2	39
5.1.3	PARA EL PRODUCTO 3	40
5.1.4	PARA EL PRODUCTO 4	40
5.1.5	PROPUESTAS ELEGIBLES PRODUCTO 1, 2, 3 y 4.....	41
6	CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	42
6.1	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA	42
6.2	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA. 42	

6.3	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA	42
6.4	PRECIO RESERVA	42
6.5	ENTREGA DE OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES	42
6.6	VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	42
6.7	EVALUACIÓN OFERTAS	43
6.8	AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	43
6.9	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	44
6.10	CONVOCATORIA DESIERTA	45
6.11	METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES	45
6.12	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	45
7	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO	45
7.1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	45
7.2	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	46
7.3	REGISTRO DE CONTRATOS ANTE EL ASIC	46
7.4	GARANTÍA CUMPLIMIENTO	46
7.4.1	POR PARTE DEL CONTRATISTA	46
7.4.2	CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS	47
7.4.3	CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS	47
7.4.4	EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA	48
7.4.5	AMPARO DE CUMPLIMIENTO.....	49
7.4.6	POR PARTE DEL CONTRATANTE.....	50
7.4.7	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	51
7.5	PUNTOS DE ENTREGA.....	51
7.6	CONDICIONES COMERCIALES DEL CONTRATO	52
7.6.1	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS.....	52
7.6.2	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MEDIO DE COBRO	52
7.6.3	MEDIO DE COBRO.....	52
7.6.4	FORMA DE PAGO	52
7.6.5	GARANTÍAS DE PAGO	53
7.6.6	INTERÉS DE MORA.....	53
7.6.7	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	53

7.6.8	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.	53
7.6.9	CESIONES	54
8	MINUTA	56
8.1	PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES	74
9	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO	78
9.1	TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de junio a diciembre 31 de 2025 en kWh.	78
9.2	TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 2, 01 enero de 2026 a diciembre 31 de 2026, en kWh.	79
9.3	TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 3, 01 enero de 2027 a diciembre 31 de 2027, en kWh.	80
9.4	TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 4, 01 enero de 2028 a diciembre 31 de 2028, en kWh.	81
10	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	82
10.1	CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	82
10.1.1	PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de junio del 2025 al 31 de diciembre del 2025	82
10.1.2	PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No CP-CNSC2025-001, 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2026.	83
10.1.3	PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2027.....	84
10.1.4	PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de enero del 2028 al 31 de diciembre del 2028.....	85
10.2	Formato Distribución Horaria de la Oferta (kWh) para la Solicitud Pública de Ofertas No CP-CNSC2025-001	86
ANEXO 1		87
ANEXO 2		88
ANEXO 3		89

INTRODUCCIÓN

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., en adelante CENS S.A. E.S.P., está interesada en seleccionar en igualdad de oportunidades la propuesta que ofrezca las mejores condiciones, atendiendo lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001, y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 05 de julio de 2019, CREG 130 del 04 de octubre de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan con el fin de recibir ofertas de energía y potencia eléctrica para atender parcialmente su demanda en el mercado regulado, en los periodos comprendidos entre el **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**.

Adicionalmente, la Resolución No. 40715 de 2019 modificada parcialmente por la Resolución No. 40060 de 2021 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de las cuales se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 “MATRIZ ENERGÉTICA”

El alcance y la metodología para el suministro de la energía y potencia eléctrica están descritos en las condiciones de la presente solicitud de oferta y en los ANEXOS del presente documento. El futuro contrato deberá ser desarrollado bajo las mejores condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en las condiciones de la solicitud de oferta; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para CENS S.A., E.S.P. de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria; teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes del mercado regulado de CENS S.A., E.S.P. La presentación de la propuesta por parte del proponente implica la aceptación plena de las reglas contenidas en las condiciones de la solicitud de oferta y sus ANEXOS, incluida la minuta del contrato. La presente invitación a presentar oferta y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta convocatoria no implica la aceptación por parte de CENS S.A., E.S.P. ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación.

RÉGIMEN JURÍDICO. La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 2019, CREG 130 del 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 y el Reglamento de contratación de CENS S.A. E.S.P.

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1.1 DEFINICIONES

CENS: CENS S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

EL PROPONENTE

Empresas que tengan la categoría de generadores o comercializadores, incluyendo plantas menores que participen actualmente en el Mercado de Energía mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y que no se encuentren incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. también se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) siempre y cuando se encuentre en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria **garantizando el suministro de energía en los periodos ofertados y el cumplimiento de los trámites oportunos que garanticen el registro ante el ASIC.** No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL CONTRATISTA: Empresa (s) a la (s) cual (es) EL CONTRATANTE le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s) y/o ha firmado contratos para el suministro de energía y potencia.

EL CONTRATANTE: CENS S.A. E.S.P.

LAS PARTES: CENS S.A. E.S.P., y el CONTRATISTA, en conjunto.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCR la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCR según lo determine la UPME.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR: Documento mediante el cual la junta directiva o el órgano competente faculta y/o autoriza al representante legal de la firma PROPONENTE, a presentar propuesta u oferta en la presente convocatoria; cuando por efecto de la cuantía, plazo, u otra situación existe este tipo de restricción y/o limitación en el certificado de existencia y representación legal y/o en los estatutos de

la empresa. Si el PROPONENTE concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CURVA PLANA: Cantidad de energía ofertada por EL PROPONENTE, cuyo valor distribuido, es igual en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro (oferta plana).

CURVA TIPICA: Cantidad de energía ofertada por EL PROPONENTE, cuyo valor distribuido obedece al comportamiento de la demanda, normalmente es diferente en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro y puede presentar el mismo valor en algunas horas del día.

DEMANDA COMERCIAL: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 KV y las pérdidas del Sistema de Transmisión Nacional.

OFERTA: Condiciones de precio o cantidad presentadas por el PROPONENTE.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual esta CENS dispuesto a adjudicar por año en cada producto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

ASIC: Administrador de Sistema de Intercambio Comercial, dependencia del centro nacional de despacho, adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. ESP encargada del registro de los contratos de energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos de energía en la bolsa por generadores y comercializadores, del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistemas de intercambios comerciales

CROM: es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir los riesgos en el MEM

1.2 REQUISITOS PARA LOS PROPONENTES:

El presente documento constituye el pliego de condiciones con el cual CENS S.A. E.S.P, realiza el proceso de compra de energía mediante la escogencia

o selección del contratista que se obligue al suministro de energía y potencia para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P.

En este proceso de selección podrán presentarse todos aquellos proponentes que cumplan a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos de orden legal, contractual y económico, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que en la actualidad se encuentren participando en el mercado de energía mayorista (MEM)

1.3 OBJETO

El objeto de esta Solicitud Pública de Ofertas es recibir propuestas para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de EL CONTRATANTE, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para los periodos comprendidos entre el **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**.

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las **TABLAS 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4** las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas para EL CONTRATANTE para cada uno de los productos a contratar.

1.4 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, las empresas del sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por CENS S.A. E.S.P., denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.cens.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar:

<https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio?site=4> De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522955 y el correo electrónico https://www.cens.com.co/contacto-transparente-1 La información registrada será manejada con la más alta discreción.

1.5 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:

EL CONTRATISTA asume la obligación de proteger los datos personales a los

que acceda con ocasión al contrato, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan según se estipula en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuantos estos sean aplicables. En consecuencia, con lo anterior, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación a los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico siempre acorde con la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual del presente documento. En caso de tratarse de información sensible, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen.

EL CONTRATISTA, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la política de protección de datos del CONTRATANTE y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento en lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por EL CONTRATANTE para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en este apartado y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores del CONTRATISTA deben conocer y aceptar la política de protección de datos personales del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que llegue a causar a EL CONTRATANTE como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 del 2008 aplicables al tratamiento de la información personal, así como las sanciones que lleguen a interponerse por la violación de la misma. En estos casos EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a EL CONTRATANTE, con la presentación de la oferta y al comunicársele la aceptación de esta, de ser el caso, a reducir las sumas de dinero que EL CONTRATANTE le adeude al momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio a que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

EL CONTRATANTE informa a EL CONTRATISTA que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de los datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 del 2009. Por tanto, transmitirá también esta obligación a sus dependientes, trabajadores y demás personas que actúen a su cargo.

EL CONTRATANTE se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su política de protección de datos dando cumplimiento a cada uno de sus principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto estos le sean aplicables.

1.6 CÓDIGO DE CONDUCTA:

Coherentes con el direccionamiento estratégico, y con el objetivo de establecer criterios de conductas para sus proveedores y contratistas en relación con los aspectos legales, ambientales, sociales y de gobierno, como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida, se ha implementado el manual de proveedores y contratistas, tendiente a que cada proveedor y contratista garantice a cada uno de sus empleados, representantes y partes interesadas comprendan y cumplan los lineamientos de manual, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los derechos humanos, estándares laborales, protección de la información, calidad y medio ambiente, prevención de la corrupción y soborno.

El manual de conducta para proveedores y contratistas de CENS S.A. E.S.P. dispone unos estándares mínimos los cuales no son negociables a los que deben adherirse nuestros colaboradores, las siguientes declaraciones de comportamientos éticos constituyen la base de nuestro actuar tanto a nivel interno como nuestros contratistas, proveedores, clientes, usuarios, la comunidad y el público en general el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/normatividad-interna> <https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CENS S.A. E.S.P., formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas mediante publicación la página web <https://www.cens.com.co/> mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de contratos de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias públicas SICEP administrado por Compañía de Expertos en mercados X.M., de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria pública se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente:

CP-CNSC2025-001

ACTIVIDAD	FECHA
PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA	13-feb-25
PUBLICAR PLIEGOS PARA CONSULTA	13-feb-25
OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES EN CONSULTA (Hasta)	19-feb-25
PUBLICAR PLIEGOS DEFINITIVOS	25-feb-25
ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES (Hasta las 18:00 Horas)	11-mar-25
EL SICEP ENTREGA REQUISITOS HABILITANTES AL COMPRADOR	12-mar-25
ENVIAR AL ASIC FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA	17-mar-25
SUBSANACION ACLARACION A REQUISITOS (Hasta)	19-mar-25
REMITIR OFERENTES HABILITADOS	20-mar-25
RECEPCION DE OFERTAS HABILITADAS PARA EVALUACION	21-mar-25
EVALUACION Y AUDIENCIA PUBLICA (15:00 horas)	25-mar-25
FORMALIZACION DE CONTRATOS	11-abr-25
REMISION DE LA INFORMACION SOBRE RESULTADOS	15-abr-25
COMERCIALIZADOR SOLICITA AL ASIC EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS	21-abr-25

1.8 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

La correspondencia relacionada con la presente Solicitud Pública de Ofertas deberá ser dirigida a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., E.S.P vía correo electrónico a la dirección: marcela.colmenares@cens.com.co o Jimmy.Ortiz@cens.com.co. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las dirección electrónica de la funcionaria responsables: marcela.colmenares@cens.com.co al teléfono 322 700 06 08 o Jimmy.Ortiz@cens.com.co al teléfono 317 492 01 38.

1.9 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir del **13 de febrero de 2025** en la página web: www.cens.com.co y en el expediente electrónico del SICEP.

1.10 FIRMA DE LA PROPUESTA

Este requisito se cumple con la firma y entrega de la carta de presentación de la oferta y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL PROPONENTE.

1.11 VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener validez de cuarenta y cinco **(45) días calendario** contados a partir de la fecha máxima de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los PROPONENTES.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante de las condiciones de la solicitud pública de ofertas, EL PROPONENTE deberá presentar observaciones a la misma, hasta el día **19 de febrero de 2025** LA EMPRESA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a esta fecha.

1.12 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Para la preparación de la oferta EL PROPONENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta solicitud pública de oferta.

En caso de duda EL PROPONENTE no debe asumir interpretaciones del pliego de condiciones de la solicitud pública de oferta, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a CENS S.A. E.S.P., a la dirección avenida Aeropuerto 5N-220 Barrio Sevilla de Cúcuta, o a través de las siguientes direcciones electrónicas: marcela.colmenares@cens.com.co - Jimmy.Ortiz@cens.com.co desde el **13 de febrero de 2025**, hasta el **19 de febrero de 2025**. CENS S.A. E.S.P., responderá por el mismo medio a más tardar el **25 de febrero de 2025** a la dirección informada por EL PROPONENTE.

Las comunicaciones que se reciban después del día definido no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los proponentes interesados hay lugar a realizar cambios en la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, CENS informará a todos los proponentes interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

1.13 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

Surtido el periodo de consulta, CENS S.A. E.S.P., enviará al ASIC la solicitud pública de oferta definitiva para su publicación en la sección de información

pública del expediente electrónico del SICEP.

La solicitud pública de oferta definitiva no será sujeto de modificación posterior a su publicación en el SICEP.

1.14 NORMATIVIDAD APLICABLE

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Este proceso de contratación estará regido por los principios de la Constitución Política, especialmente en los artículo 209 y 267 y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CENS S.A.E.S.P., y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE CONTRATO

EL CONTRATANTE requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctrica requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**.

EL CONTRATANTE podrá contratar con uno o varios proponentes que presenten oferta para cada uno de los meses del período solicitado, **bajo la modalidad Pague Lo Contratado**, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el **numeral 2.4** de la presente solicitud pública de oferta, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por EL CONTRATANTE para el período comprendido entre el **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**, que corresponden en demanda horaria a la

estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado del contratante.
(Tablas No 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4)

2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE CONTRATO

CENS S.A. E.S.P., aceptará las ofertas que consideren el **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**, con la **modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado** como un porcentaje (%) y un único precio (\$kWh) de la curva solicitada para cada producto a contratar, de acuerdo con las (Tablas No. 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4) donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **EL CONTRATANTE hará la aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que el o los contratos que se firmen como resultado de este proceso no desplazarán a ninguno de los contratos existentes.

Los nuevos contratos que surjan de futuras solicitudes públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos, EL CONTRATANTE podrá inaplicar esta condición cuando a El CONTRATISTA se le aplique una limitación de suministro o retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos para la compra de energía como lo ha propuesto la CREG en las resoluciones ya antes mencionadas, es necesario advertir que estos se ceñirán a las reglas y requisitos allí señalados vinculantes y obligatorios a todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A CONTRATAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1: AÑO 2025	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2025
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	115,554 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de febrero de 2025 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías. Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones

2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2: AÑO 2026	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	328,573 MWh por todo el producto.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de febrero de 2025
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones

2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3: AÑO 2027	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	328,293 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de febrero de 2025
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones

2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 4: AÑO 2028	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	74,313 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de febrero de 2025 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones

Las curvas de carga de los **productos** a contratar se encuentran en las **Tablas No. 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4.** solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el numeral **10. FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** Tablas No. 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4.

2.5 PRECIO DE LA PROPUESTA

Los precios de la propuesta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de **febrero de 2025.**

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará conbase en la siguiente formulación:

$$\text{Precio mes}_m = \text{Precio}_{\text{Base}} * \left[\frac{IPP_m}{IPP_{\text{feb25}}} \right]$$

En donde:

Precio mes m = Precio del mes consumo a facturar

Precio Base = Precio ofertado en pesos constantes de **febrero/25** IPP m = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes m

IPP **febrero/25**= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de **febrero/25**

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o la que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular014 de 2021.

CENS S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

EL OFERENTE deber presentar su oferta a través del aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los

lineamientos establecidos en la presente convocatoria, además de los contenidos en la Resolución CREG 130 DEL 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023.

La propuesta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación, so pena de que se haga efectiva la Garantía de Seriedad, a la que se hace referencia el **numeral 3.4.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**.

3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CENS S.A E.S.P examinará las propuestas para determinar si los proponentes cumplen a cabalidad con los requisitos habilitantes establecidos, es decir, si se ajustan a los requisitos del pliego de condiciones, siempre cumpliendo y acorde a la normatividad legal vigente, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con la aplicación del principio de la buena fe y la lealtad contractual. Las propuestas que no cumplan con lo establecido en la presente convocatoria no serán consideradas en la evaluación

3.3 REQUISITOS HABILITANTES

Los PROPONENTES deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC. Así pues, podrán hacerlo a más tardar el **11 de marzo de 2025 hasta a las 18:00 horas**. Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los PROPONENTES interesados carguen en el SICEP, y la fecha límite para su recepción será la descrita en el cronograma.

3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS

A continuación, se denota el contenido de las propuestas y se indica la forma como deben diligenciarse los formularios, los cuales deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y estarán integradas por los siguientes documentos.

3.4.1 MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Lugar y fecha: _____ Número de radicación _____

Señores

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P

Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla

Cúcuta – Norte de Santander, Colombia

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica para

el periodo **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028**. Solicitud Pública de Ofertas No. **CP-CNSC-2025-001**.

De acuerdo con lo estipulado en las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas **No. CP-CNSC-2025-001** y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicha solicitud de oferta y en sus anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de EL CONTRATANTE durante el(los) período(s) comprendido(s) entre _____.

De ser favorecidos, presentaremos la documentación requerida y devolveremos a CENS S.A. E.S.P., el contrato firmado a más tardar trece (13) días hábiles después de la fecha de la audiencia pública y 4 (cuatro) días hábiles a partir de la formalización de los contratos para su registro ante el ASIC, entendiendo que, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en las condiciones de la solicitud pública de ofertas y en la propuesta de suministro de energía, en las partes aceptadas por CENS S.A. E.S.P.

Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha máxima establecida para la presentación de oferta y requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la póliza de seriedad o de la garantía bancaria si se diere el supuesto contemplado en esta solicitud pública de oferta.

Declaramos que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que en caso de requerir información CENS S.A. E.S.P., para verificar su exactitud estaremos dispuestos a aportar los documentos que sean necesarios y en caso de no ser ello satisfactorio para CENS S.A. E.S.P., conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de CENS S.A. E.S.P., y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

Así mismo, declaramos:

Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.

Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo que le son aplicables; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Atentamente,

Nombre de EL PROPONENTE: _____

NIT de EL PROPONENTE: _____

Dirección completa _____

Teléfono fijo: _____

Teléfono Celular No. _____

Correo electrónico: _____

Nombre del responsable
de gestionar la Oferta: _____

Teléfono y dirección electrónica
del responsable: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Documento de identidad del
Representante Legal: _____

Firma del Representante Legal: _____

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio

3.4.2 MODELO MANIFESTACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

[Lugar], [fecha]

Señores

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P

Ciudad

Asunto: Solicitud publica de oferta No. **CP-CNSC-2025-001**

Objeto: suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender el mercado regulado de EL CONTRATANTE, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período **01 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2028.**

El suscrito, actuando en mi condición de (escribir si es Presidente, Gerente, u otro cargodirectivo) y, por lo tanto, Representante Legal de la sociedad _____(especificar si es persona natural o jurídica) legalmenteconstituida tal como consta en el certificado de existencia y representación vigente expedido por la (especificar si es Cámara de Comercio u otro organismo competente para el efecto y de que ciudad), se permite manifestar que el Representante Legal, los socios (o Junta Directiva), y la sociedad PROPONENTE, no están incurso en causalesde inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el CENTRALES ELÉCTRICAS DELNORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal

3.4.3 ANEXOS DE LA PROPUESTA:

EL PROPONENTE deberá indicar en formatos idénticos a los del **numeral 10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR**, de la presente Solicitud Pública de Ofertas, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por EL CONTRATANTE, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos constantes de **febrero de 2025**, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales.

3.4.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL CONTRATANTE

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL PROPONENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EL CONTRATANTE.

3.4.5 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cederá el contrato, previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL PROPONENTE dentro de este proceso de Solicitud Pública de Ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

3.4.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Cada propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros **solo a favor de empresas de servicios públicos** emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para CENS.

La garantía de seriedad se expedirá teniendo como único asegurado/beneficiario de las mismas a CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A., E.S.P. NIT: 890500514-9, hasta el registro de

los contratos por parte del ASIC. **Deberá presentarse acompañada del recibo o constancia de pago** como se indica en este numeral y su respectivo clausulado o condiciones generales, hasta el **11 de marzo de 2025 a las 18:00 horas**.

Además, EL PROPONENTE deberá enviar por medio electrónico dirigido al buzón: marcela.colmenares@cens.com.co la garantía firmada electrónicamente por el tomador, el clausulado o condiciones generales y el **recibo o constancia de pago de la póliza y/o Garantía Bancaria. “NO SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.”**

El valor asegurado de la oferta para la garantía de seriedad constituidas por compañías de seguros será de 3% (tres por ciento) del valor de la oferta asegurable y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de la oferta y los requisitos habilitantes por parte de los proponentes hasta la formalización de contratos. En todo caso el PROPONENTE mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que El Comercializador solicite al ASIC el registro de (los) contrato (s), de acuerdo con los plazos estipulados en la resolución CREG 130 de 2019 y la modificación establecida en la Resolución CREG 101 033 de 2023.

El tomador de la póliza expedida por compañía de seguros deberá ser EL PROPONENTE, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal o en el documento de creación o constitución, para el caso de aquellas Entidades diferentes a las sociedades. Dicha garantía será respaldada con la firma de la persona responsable de la oferta, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador, o certificado de cuenta corriente de la entidad bancaria. **NO SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.**

Mediante la garantía el PROPONENTE garantizará:

- Que mantendrá la totalidad de su propuesta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de entrega de la propuesta y los requisitos habilitantes del proceso de contratación, hasta el registro de los contratos ante el ASIC.
- Que firmará el contrato con CENS S.A. E.S.P., constituirá las garantías exigidas por CENS S.A. E.S.P., y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificatorio ampliando la vigencia de la misma en

el evento en que se le haya solicitado la ampliación del término de la validez de la propuesta.

- Cuando EL PROPONENTE se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el proponente modifica, adiciona o retira su oferta; así mismo, en caso de negarse a ajustar la garantía por aplicación de las desviaciones previstas en esta solicitud pública oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo del valor de la garantía de seriedad de la oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las desviaciones, podrá solicitar al PROPONENTE, ajustar la garantía. En caso de que el PROPONENTE se negare a hacerlo, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad.

3.4.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC

EL PROPONENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC en la que se evidencie que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo el Sistema de Transmisión Nacional –STN- y el Sistema de Transmisión Regional –STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CENS S.A. E.S.P., para la aceptación de las ofertas o formalización de los contratos.

3.4.8 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL PROPONENTE

Cuando EL PROPONENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá

tener una antigüedad mayor de 30 días, entre la fecha de su expedición y la entrega de oferta y requisitos habilitantes de esta contratación. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias. Así mismo se debe anexar copia legible de la cédula del representante legal.

Si el Representante Legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para ejecutar contratos de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CENS S.A. E.S.P., podrá exigir, al momento de la aceptación de oferta, la presentación de este documento actualizado.

Si EL PROPONENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.4.9 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El PROPONENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones parafiscales a que hace alusión el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL CONTRATISTA se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de seguridad social y parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CENS S.A. E.S.P., con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., no efectuará el pago de

la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL CONTRATISTA. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del contrato. En el momento de la liquidación del contrato EL CONTRATISTA dejará constancia ante CENS S.A. E.S.P., del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la entrega de las propuestas y los requisitos habilitantes podrá dar lugar a la descalificación de la misma.

3.4.10 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO

“Prevención lavado de Activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno”

(DD/MM/AÑO)

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos (en adelante CENS), en su calidad de sujeto responsable de contar con una gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto la presente plantilla para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial. <u>La presente plantilla debe ser diligenciada completamente y ser entregada con la propuesta.</u> Tenga en cuenta que: - Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso se deberá expresar indicando N/A. - En el caso de personas jurídicas, la plantilla debe ser firmada por el Representante Legal. - En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa. - Para el caso de las personas naturales, la plantilla debe ser firmada por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía. - Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe diligenciar y firmar la presente plantilla de manera independiente. - Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse la presente plantillarelacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos. Diligenciar los siguientes datos (en caso de que aplique):

Nro. de PC – EP – CRW – WS: CRW332951 Valor en \$: _____ SMMLV

Consorcio o Unión Temporal: _____

Aviso de privacidad: CENS, le informa que los datos personales suministrados con ocasión de la presente plantilla serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y con nuestros lineamientos de protección de datos personales, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT.

Para este tratamiento CENS podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de éstos cuando se requiera, con las finalidades antes mencionadas y podrán ser tratados, informados o cedidos entre CENS, la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar éstos, podrá realizarla a través de nuestro buzón corporativo protecciondedatos@cens.com.co o entregarla en cualquier oficina de atención presencial dispuesta por CENS. Para acceder a nuestros lineamientos sobre el tratamiento de datos puede ingresar a www.cens.com.co.

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

Nombre, razón o denominación social:

Tipo y número de Identificación: Fecha de Expedición*:

Dirección:

Ciudad: País:

Teléfono fijo: Teléfono celular (móvil):

Correo electrónico:

Página WEB:

Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) ☐	País:
	Extranjera ☐	
	Sucursal en Colombia ☐	

¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?

* Para persona natural escribir la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana en formato dd/mm/aaaa

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	PRINCIPAL	SUPLENTE
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y Nro. de Id.:		

Fecha de Expedición:		
Dirección:		
Ciudad:		
Correo electrónico:		

INFORMACIÓN DEL OFICIAL/EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO					
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar					
	PRINCIPAL	SUPLENTE			
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha de Expedición:					
Teléfono:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					
La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o soborno?					
¿Cuál es o son estas regulaciones o normas?					
¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?					
E JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SUEQUIVALENTE - PRINCIPAL					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición.:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					
E JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SUEQUIVALENTE - SUPLENTE					

	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición.:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					
INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS					
	Principal		Suplente		
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y Nro. de Id.:					
Fecha Expedición:					
Dirección:					
Ciudad:					
Correo electrónico:					

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de esta:

Razón social:

Tipo y número de Identificación:

Observaciones o aclaraciones:

ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO(5%)*

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres y apellidos* / Razón Social	Tipo y Nro.de Id	Fecha de expedición del documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

* En caso de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social

y la identificación de la misma.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

MANIFESTACIONES
Con la presentación de la oferta declaro que: Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. La información consignada y anexa a la presente plantilla es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita. Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus Representantes Legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus Miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país. Que actualmente no tengo conocimiento que existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus Representantes Legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a CENS o alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponerlas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a **CENS**, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a la presente plantilla, documento que relacione y detalle estos eventos.

AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a **CENS** para que consulte las listas públicas establecidas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas.

Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de **CENS**.

De igual forma, se procederá cuando **CENS** lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante legal del proponente o del proponente (cuando es persona natural)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleta la presente plantilla para el conocimiento del tercero.

Relacione o indique a continuación la información del contacto o los datos de la persona que está a cargo de este proceso de relacionamiento o de contratación por parte de CENS (la información que tenga disponible)

Nombres y Apellidos:	
Correo electrónico:	
Teléfono o Celular:	

Nota: El campo de fecha de expedición del documento de identificación debe ser diligenciado de manera obligatoria (Aplica solo para personas naturales en calidad de ciudadanos colombianos).

Asimismo, las personas relacionadas en el formato LAFT, se consultarán, entre otros, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) que administra la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, se solicita al proponente

validar que las personas se encuentren debidamente registrados en dicho sistema, cuando aplique.

3.4.11 DEBER DE INFORMACIÓN

EL PROPONENTE debe suministrar información veraz y verificable cuando CENS S.A. E.S.P., le solicite para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados durante la vigencia del contrato.

De la misma forma, EL CONTRATISTA deberá informar a EL CONTRATANTE del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde EL CONTRATISTA sea parte del proceso, así como cualquier citación que le realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

3.4.12 INDEMNIDAD

LAS PARTES acuerdan mantener indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de las PARTES, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, las PARTES asumirán todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las PARTES por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del alguna de las PARTES se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el presente contrato, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelantar los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.4.13 CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)

EL PROPONENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso, para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del **28 de febrero de 2025**. Para verificar dicho requisito será considerado en

el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CENS S.A. E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los proponentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS

CENS podrá descalificar aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

La no presentación de cualquier requisito de participación o habilitantes establecidos en el **numeral 3.3** de esta solicitud pública de oferta, que sea insubsanable.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta podrá dar lugar a la descalificación de esta.

Cuando la propuesta presente desviaciones sustanciales a las condiciones de la solicitud de oferta o cuando la propuesta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.

No se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la propuesta o su valor no cumpla con lo especificado en el **numeral 3.4.6**

Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta se inicia con posterioridad al día de la entrega de la oferta y los requisitos habilitantes.

Cuando se presente la oferta mensual, y ésta no se ajusta al tipo de contrato de acuerdo con lo definido en el **numeral 2.3**, o contenga períodos de suministro de contratos con condiciones diferentes.

La oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.

Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la minuta del contrato que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral **1.12**

INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Cuando EL PROPONENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, CENS S.A. E.S.P., en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución CREG 134 del 2013, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados endesarrollar nuevos proyectos de generación tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) menor a la máxima energía a contratar en todos los meses del período del compromiso, que oferten en la convocatoria. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria. ara los efectos de verificación de dicho requisito será considerado en el periodo de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

Cualquier otra causa que se desprenda de la presente solicitud pública de oferta o normal legal aplicable.

Cuando el proponente se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista de la Office of Foreign Assets Control, OFAC por sus siglas en inglés), así como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, la del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-.

Cuando el oferente sea una persona jurídica, esta causal se extiende a Revisores Fiscales, Auditores Externos, miembros de junta directiva, representantes legales y a los socios o accionistas que tengan directa, o indirectamente más del cinco por ciento (5%) de participación o acciones.”

Cuando el proponente, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo

BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Cuando el proponente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al proponente, exponiendo a EL CONTRATANTE a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Cuando el objeto del contrato involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación y la Garantía de Seriedad (**numerales 3.4.1 y 3.4.6**) **serán causales de rechazo de la propuesta por ser requisitos “insubsanables”**. Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión o inconsistencias CENS S.A. E.S.P., podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el PROPONENTE en la carta de presentación.

5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Las propuestas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL PROPONENTE para la energía ofertada.

5.1 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE OFERTAS

CENS S.A. E.S.P., seleccionará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 para la compra de la energía; la cual es solicitada por EL

CONTRATANTE según lo descrito en este Pliego:

Se escogerán como propuestas elegibles aquellas que cumplan con todas las condiciones establecidas en esta solicitud de oferta y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.

Oferta Reserva: CENS emitirá una oferta reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad defectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Las ofertas con precios por encima del precio de reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación, adicionalmente aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un Indexador y formulación diferente a la mencionada en el numeral **2.5 PRECIO DE LA PROPUESTA**, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por CENS. **Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada.**

Las propuestas elegibles que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

5.1.1 PARA EL PRODUCTO 1

Se evaluarán ofertas curvas y planas para el **año 2025**. Para las ofertas curvas serán tenidas en cuenta porcentajes (%) de energía y precio iguales para todos los meses del año (s) respectivo (s). Para las ofertas planas, la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

Tanto en oferta curva como oferta plana, se aceptan porcentajes de energía inferiores al 100% y mayores al 0%.

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 1 AÑO 2025), el techo de energía por hora es de 22,495 kWh.

5.1.2 PARA EL PRODUCTO 2

Se evaluarán ofertas curvas y planas para el **año 2026**. Para las ofertas curvas serán tenidas en cuenta porcentajes (%) de energía y precio iguales para todos los meses del año (s) respectivo (s). Para las ofertas planas, la energía debe

ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

Tanto en oferta curva como oferta plana, se aceptan porcentajes de energía inferiores al 100% y mayores al 0%.

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 2 (año 2026), el techo de energía por hora es de **37,570** kWh.

5.1.3 PARA EL PRODUCTO 3

Se evaluarán ofertas curvas y planas para el **año 2027**. Para las ofertas curvas serán tenidas en cuenta porcentajes (%) de energía y precio iguales para todos los meses del año (s) respectivo (s). Para las ofertas planas, la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

Tanto en oferta curva como oferta plana, se aceptan porcentajes de energía inferiores al 100% y mayores al 0%.

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 3 (año 2027), el techo de energía por hora es de **37,450** kWh.

5.1.4 PARA EL PRODUCTO 4

Se evaluarán ofertas curvas y planas para el **año 2028**. Para las ofertas curvas serán tenidas en cuenta porcentajes (%) de energía y precio iguales para todos los meses del año (s) respectivo (s). Para las ofertas planas, la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

Tanto en oferta curva como oferta plana, se aceptan porcentajes de energía inferiores al 100% y mayores al 0%.

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 4 (año 2028), el techo de energía por hora es de **8,400**

kWh

5.1.5 PROPUESTAS ELEGIBLES PRODUCTO 1, 2, 3 y 4.

Las propuestas elegibles del (los) producto (s) se evaluarán según el tipo de oferta, en cuyo caso, si la oferta es plana se aplicará una penalización a su precio de **\$5** pesos, los cuales serán tenidos únicamente en cuenta en la evaluación; para los demás efectos, se mantienen los valores ofertados por el agente. Posterior a esto se realizará la organización de las ofertas de menor a mayor, teniendo como techo el precio de reserva.

Para el caso en que solo se reciban ofertas planas, no se aplicará la penalización mencionada anteriormente.

Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con CERO (0) cifras decimales (X,%) y se hará aproximación al valor más cercano, en caso de ser necesario.

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas elegibles, remitirse al **numeral 6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES**. CENS podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, solicitar aclaración a EL PROPONENTE sobre los términos de su oferta.

Ejemplo de adjudicación para los productos 1, 2, 3 y 4: Si en la evaluación se reciben ofertas curvas y planas, y por mérito de precio resulta adjudicada en primer lugar la oferta curva horaria, la cantidad de energía a adjudicar en oferta plana queda sujeta a la verificación de disponibilidad de energía mes a mes y se calcula el valor de la plana sobre la menor cantidad de energía disponible que se presente en los meses del producto.

*Energía en GWh

Días del mes	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	TOTAL
Fecha de suministro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Energía Solicitada GWh	7.67	7.86	6.88	6.83	6.43	6.68	6.59	6.77	6.90	7.23	7.33	7.32	84.50

OFERTAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
60% X_Curva	4.60	4.72	4.13	4.10	3.86	4.01	3.95	4.06	4.14	4.34	4.40	4.39	50.70
100% Y_Plana	7.16	6.69	7.16	6.93	7.16	6.93	7.16	7.16	6.93	7.16	6.93	7.16	84.49

9,619

Adjudicado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
100.0% X_Curva	4.60	4.72	4.13	4.10	3.86	4.01	3.95	4.06	4.14	4.34	4.40	4.39	50.70

Disponibilidad	3.07	3.15	2.75	2.73	2.57	2.67	2.63	2.71	2.76	2.89	2.93	2.93	
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Calculo de la plana 3,455

Adjudicado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
35.92% Y_Plana	2.57	2.40	2.57	2.49	2.57	2.49	2.57	2.57	2.49	2.57	2.49	2.57	30.35

El valor de la plana se calculó teniendo en cuenta la menor disponibilidad de energía mensual, que para el ejemplo en mención fue la del mes de Mayo. Plana = Menor cantidad de energía disponible / 24 horas día / cantidad de días del mes con menor disponibilidad = 3455 kWh

No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.

6 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

6.1 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Las Condiciones de la solicitud pública de oferta para consulta se encuentran disponibles en el SICEP a partir del día **13 de febrero de 2025**.

6.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Los proponentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas para consulta mediante comunicación dirigida a las direcciones electrónicas de los trabajadores responsables de acuerdo con el numeral **1.8 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA**, desde **13 de febrero de 2025** hasta **19 de febrero de 2025**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

6.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

La solicitud pública de oferta definitiva se publicará en el SICEP el **25 de febrero de 2025**. El Pliego de Condiciones CONSULTA no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

6.4 PRECIO RESERVA

CENS S.A. E.S.P., remitirá al ASIC el precio reserva por cada producto requerido, hasta el **11 de marzo de 2025**, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que la ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidas en cuenta en la adjudicación. La oferta reserva no será modificada una vez haya sido remitida al ASIC.

6.5 ENTREGA DE OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deben registrar en el SICEP el **11 de marzo de 2025 hasta las 18:00 horas**, los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y entregar las ofertas por cada producto.

6.6 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez CENS S.A. E.S.P., reciba por parte del ASIC los requisitos habilitantes, podrá solicitar directamente a cada proponente que subsane o aclare los requisitos habilitantes entre los días **13 de marzo de 2025** hasta el **19 de marzo de 2025**, las cuales deben ser entregados dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

6.7 EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CENS S.A. E.S.P., enviara al ASIC información sobre los proponentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la oferta de los proponentes habilitados. CENS S.A. E.S.P., evaluará solo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en la presente solicitud de oferta.

6.8 AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, la evaluación de ofertas se realizará en audiencia pública, 1 día hábil después de recibir por parte del ASIC las ofertas de los agentes habilitados.

La audiencia pública se realizará en la sala de juntas contigua a la Gerencia General de CENS S.A. E.S.P., ubicada en la Avenida Aeropuerto No. 5N-220 Barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta, **25 de marzo de 2025 a las 15:00** hora local.

Adicionalmente, CENS habilitará el acceso a la audiencia de manera virtual para lo cual notificará a los interesados el **link** de la plataforma de acceso; es de aclarar, que la horade la audiencia antes referida está sujeta a la hora en que el ASIC remita las ofertas a CENS S.A. E.S.P., conforme al literal i, del numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, referente a Evaluación de Ofertas. En presencia de los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, leyendo las cantidades y precios ofrecidos y se procederá a evaluar cada una de ellas de acuerdo con la metodología descrita en el **numeral 5** de la presente solicitud de oferta para cada uno de los productos a contratar. Evaluadas las ofertas presentadas se procederá a informar a los proponentes adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios aceptados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

Durante la audiencia pública los agentes habilitados podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados

obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

De conformidad con el método de evaluación descrito en el **numeral 5**, se establecerá el orden de elegibilidad del (os) proponente (s) con quien (es) se celebrará contrato de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CENS S.A. E.S.P., de igual forma, a la (as) firma (as) proponente (s) a quien se les haya aceptado la oferta(as) tendrá(n) la obligación de formalizar el contrato definido en la solicitud de oferta definitiva hasta el **11 de abril de 2025**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución Creg 101 033-2023 y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **21 de abril de 2025**.

Será responsabilidad del proponente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el contrato de suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., tiene como plazo máximo hasta el **15 de abril de 2025** para enviar al ASIC toda la información correspondiente a los contratos adjudicados.

CENS S.A. E.S.P., no se hace responsable por los contratos que no estén formalizados ni registrados en la fecha indicada en el **numeral 1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA**, por causas imputables al proponente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

La existencia de una oferta (as) y su aceptación, queda entendido que el contrato se hacelebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no depende la firma del contrato, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

6.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A cada oferente adjudicado se enviará copia de la presentación de audiencia pública a la dirección electrónica que se encuentra en la carta de presentación de la oferta.

CENS S.A E.S.P remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la convocatoria pública, a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública para el caso de las convocatorias desiertas.

6.10 CONVOCATORIA DESIERTA

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. podrá declarar desierta la solicitud pública de oferta sólo en los siguientes casos:

- Cuando no se presenten ofertas.
- Ningún proponente haya quedado habilitado.
- Ninguna de las ofertas presentadas se ajuste de manera integral a las condiciones de la solicitud pública de oferta.
- Cuando las ofertas presentadas sean descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por CENS S.A. E.S.P.

6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas adjudicables se tendrá en cuenta la hora de recibo de las ofertas ante el ASIC, se optará por la oferta que haya sido entregada con mayor tiempo de anticipación a la hora de cierre, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC para estos efectos.

6.12 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuando CENS S.A. E.S.P., estime conveniente podrá suspender por una sola vez la solicitud pública de oferta, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el SICEP.

Así mismo, CENS S.A. E.S.P., podrá cancelar la solicitud pública de oferta, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas. Para ello, CENS deberá informar al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Cancelada” en el SICEP.

7 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

7.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Los contratos de energía resultantes de la solicitud pública de oferta deben ser formalizados (suscritos) dentro de los trece (13) días hábiles contados después de la realización de la audiencia pública, entendiéndose que, durante este mismo plazo, se deberá allegar igualmente los documentos requeridos para su formalización, lo anterior conforme a la Resolución No. 130 de 2019 de la CREG, modificada por la Resolución No. 033 de 2023 de la CREG.

En el evento que el PROPONENTE favorecido no suscriba el contrato ni presente los documentos requeridos para su ejecución dentro del plazo señalado, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CENS S.A. E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

7.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Una vez firmado el contrato, CENS S.A. E.S.P., podrá devolver las garantías de seriedad de las propuestas a EL PROPONENTE que así lo solicite.

7.3 REGISTRO DE CONTRATOS ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado en un plazo no superior a Cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del contrato, ***los anexos del formato de registro correspondientes a las curvas de energía adjudicadas se realizarán expresados en kWh redondeado a cero decimales.***

Si por cualquier causa imputable a EL PROPONENTE aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

No obstante, lo anterior, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL CONTRATISTA ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual.

7.4 GARANTÍA CUMPLIMIENTO

7.4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, EL CONTRATISTA constituirá a favor de CENS S.A. E.S.P., una Garantía de Cumplimiento bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual, debe estar firmada física o electrónicamente, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada

en Colombia, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CENS S.A. E.S.P.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CENS S.A. E.S.P., en la cuantía que se especifique en el contrato.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima de la póliza o su equivalente correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. La garantía deberá ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La garantía de cumplimiento **junto con la constancia de pago de la prima o su equivalente** deberá ser entregada por EL CONTRATISTA A EL CONTRATANTE hasta cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.

Se deberá contratar los siguientes amparos.

7.4.2 CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado de empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario CENS S.A. E.S.P y deberá ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados en la ejecución del contrato, deberá incluir cobertura de la cláusula penal.

7.4.3 CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS

Si se opta por obtener una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito Standby indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

1. Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de la expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas

- utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.
2. cuando las garantías sean emitidas por un banco en el exterior, estas deben ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios establecidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta de crédito Standby bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor de Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
 3. deberán otorgarse en español o en inglés.
 4. la carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la formalización del contrato y estar vigente por el termino de ejecución del contrato y hasta 3 (tres) meses después de finalizada la ejecución, para la garantía de cumplimiento.
 5. en los que se otorgue cartas de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta, EL CONTRATANTE podrá solicitar la carta de compromiso al banco, para expedir las garantías contractuales.

7.4.4 EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA

La garantía debe ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al beneficiario, la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta garantía bancaria o requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.

1. Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.
2. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
3. La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
4. La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.
5. La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de proceso de contratación en el caso de la garantía de seriedad o el número de contrato garantizado para las garantías de cumplimiento.
6. Cuando EL OFERENTE opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Standby, se compromete a tramitar las garantías contractuales igualmente a través de este tipo de garantía. EL OFERENTE podrá optar por tramitar las garantías contractuales vía póliza de seguros.

7. Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir una garantía por un periodo superior a 365 días calendarios y el contrato tenga una vigencia superior, la carta de crédito Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y hasta 3 (tres) meses después de haber finalizado el plazo de ejecución del contrato, salvo que el banco antes de los 60 días calendarios anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL CONTRATISTA deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendarios previos al vencimiento del contrato se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

7.4.5 AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando **los factores de indexación** del IPP serie oferta interna. Se hará efectiva a EL CONTRATISTA, en favor de CENS S.A. E.S.P., en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo EL CONTRATISTA garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y, amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 90 días calendario después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CENS S.A. E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, CENS S.A. E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza para lo cual el vendedor deberá garantizar con otra

compañía de seguros o mediante otro mecanismo sus obligaciones ante el contrato. Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CENS SAS ESP, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato.

Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el contratista deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento del contrato se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria.

Para todos los productos, la garantía de cumplimiento debe cubrir el despacho de energía de los años contratados y se deberán entregar las garantías adicionales, 15 días antes del vencimiento de las garantías previas.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del adjudicatario a CENS S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada a los presentes pliegos.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el contratista se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

7.4.6 POR PARTE DEL CONTRATANTE

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, CENS S.A. E.S.P., se obliga para con EL CONTRATISTA, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como **numeral 8.1** a la presente solicitud de oferta.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de CENS S.A.

E.S.P., a EL CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

7.4.7 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LASPARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en las cláusula **vigésima segunda** del contrato, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso del CONTRATANTE, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL CONTRATISTA, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habrá lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de EL CONTRATANTE.

7.6 CONDICIONES COMERCIALES DEL CONTRATO

Los pagos de los contratos que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por EL CONTRATANTE con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años **2025, 2026, 2027 y 2028**.

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL CONTRATISTA.

7.6.1 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados en **\$/kWh febrero de 2025** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo especificado en el **numeral 2.5 PRECIO DE LA PROPUESTA**, redondeado a 2 (dos) cifras decimales.

7.6.2 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

7.6.3 MEDIO DE COBRO

El medio de cobro será dirigido al domicilio del CONTRATANTE. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo al correo electrónico informado de manera previa por EL CONTRATANTE, mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por EL CONTRATANTE al menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si el CONTRATISTA ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EL CONTRATANTE, así: facturaelectronicacens@grupo-epm.com

7.6.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil

siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

7.6.5 GARANTÍAS DE PAGO

EL CONTRATANTE otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones como Garantía de pago. Terminada la relación contractual, EL CONTRATISTA deberá expedir un paz y salvo a favor de EL CONTRATANTE, en el cual se indique que la garantía de pago otorgada no se hizo efectiva por cuanto EL CONTRATANTE cumplió con todas las obligaciones contractuales.

7.6.6 INTERÉS DE MORA

EL CONTRATANTE reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

7.6.7 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

7.6.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EL CONTRATANTE para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL CONTRATISTA los mayores costos o hacerle las

deducciones.

7.6.9 CESIONES

7.6.9.1 CESIÓN DE CONTRATO

En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegarea absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente contrato, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE acepta anticipadamente que EL CONTRATISTA ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL CONTRATISTA y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del contrato

Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

7.6.9.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

EL CONTRATISTA sólo podrá ceder los derechos económicos del contrato, previa autorización de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos del contrato, EL CONTRATISTA deberá anexar a lasolicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración del origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Vigésima sexta del presente contrato; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL CONTRATISTA diligenció para la presentación de la oferta. EL CONTRATANTE con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, EL CONTRATANTE queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas

nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a EL CONTRATANTE frente a un riesgo legal o reputacional. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a EL CONTRATANTE por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos.

8 MINUTA

CONTRATO No. _____

EL CONTRATISTA: _____ EN CALIDAD DE:

EL CONTRATANTE EN CALIDAD DE COMERCIALIZADOR SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

Entre los suscritos _____, mayor de edad, vecino de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____, de _____, actuando en nombre y representación legal de EL CONTRATANTE, empresa de servicios públicos domiciliada en _____ y que en adelante para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, y _____, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, identificado con cédula de _____ número _____ de _____, actuando en nombre y representación legal de _____, que en adelante para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia. **PRIMERA: Antecedentes** a) CENS, realizó la Solicitud Pública de Ofertas **CP-CNSC 2025-001** para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre el **(día) de (mes) de (año) al (día) de (mes) de (año)**, en todo caso la fecha de inicio del contrato será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. B) Que son actividades inherentes al objeto social de EL CONTRATISTA la generación y/o comercialización de energía. C) Que es actividad propia del objeto social de EL CONTRATANTE la Comercialización y/o distribución de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. D) Que EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. E) Que después que CENS evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL CONTRATISTA cumple con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y presenta el mejor precio para EL CONTRATANTE. F) Que la ejecución del presente contrato deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas

reglas forman parte integrante e inseparable de este contrato, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia de este contrato, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto del Contrato.** EL CONTRATANTE encarga a EL CONTRATISTA y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el **numeral 10. ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** a este contrato, de acuerdo con el tipo de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la **Solicitud Pública de Ofertas No. CP-CNSC 2025-001** y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por EL CONTRATANTE, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de EL CONTRATANTE con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de EL CONTRATANTE incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL CONTRATISTA se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de este contrato durante un plazo definido entre el (día) ____ de (mes) ____ de (año) ____ y el (día) ____ de (mes) ____ de (año) ____ para un total de ____ (____) meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor del Contrato** Para cualquier efecto, el presente contrato es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del contrato y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual de este contrato es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a este contrato, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de EL CONTRATANTE mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de energía.** – El precio de energía es de (____) por kilovatio-hora (____ \$/kWh), de acuerdo con lo indicado en los ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR **No. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 y 10.1.4** para los contratos tipo “Pague lo contratado año” y está referido a pesos constantes de **febrero de 2025**. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la **Solicitud Pública de Ofertas No. CP-CNSC 2025-001**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean

emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del contrato. **SEXTA: Fórmula ajuste de precio.** Para la indexación mensual de los precios del contrato, expresado en \$/kWh de **febrero de 2025**, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna (IPP), bajo la siguiente fórmula: $Ti = To * (IPPi / IPPo)$, donde: Ti corresponde al precio a aplicar en el mes de consumos i , (mes a facturar); To corresponde al precio aceptado, en pesos **de febrero de 2025**; $IPPi$ es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente para el mes i ; $IPPo$ es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente **para febrero de 2025**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este contrato. **SÉPTIMA: Puntos de entrega.** La entrega de la energía por parte de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de EL CONTRATANTE. **OCTAVA: Cantidad Contratada.** Los suministros objeto de este contrato se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, expresada en kWh para cada hora. **NOVENA: Medio de Cobro y forma de pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de este contrato, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL CONTRATISTA deberá ser dirigido a la dirección de EL CONTRATANTE, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si el CONTRATISTA ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EL CONTRATANTE, así: facturaelectronica@cens@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** La cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio

de cobro empleado por EL CONTRATISTA como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. EL CONTRATANTE cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago **será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EL CONTRATANTE en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente.

PARÁGRAFO 1: Si EL CONTRATANTE no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, EL CONTRATANTE estará obligada a cancelarle a EL CONTRATISTA el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por EL CONTRATANTE para manifestar por escrito a EL CONTRATISTA las razones de su inconformidad. Si EL CONTRATISTA realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y EL CONTRATANTE acepta estas razones expuestas, EL CONTRATANTE reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula VIGÉSIMA CUARTA del presente contrato. **PARÁGRAFO 3:** EL CONTRATANTE no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL CONTRATISTA suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO 4:** Modificaciones o ajustes: Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los

meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por EL CONTRATANTE, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. **DÉCIMA: Recursos presupuestales.** Todos los pagos que EL CONTRATANTE se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA PRIMERA: Registro del contrato y exigibilidad.** EL CONTRATANTE se encargará del registro del presente contrato ante el ASIC, ***el formato de registro de contratos en su anexo curva de carga se realizará en kWh redondeado a cero decimales.*** Si por cualquier causa imputable a EL CONTRATISTA el contrato no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. Sin embargo, dado el nuevo esquema de registro es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. Para el registro del contrato ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **PARAGRAFO:** El registro del contrato ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de este contrato, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente contrato el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **DÉCIMA SEGUNDA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) El CONTRATISTA no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. B) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL CONTRATISTA. **DÉCIMA TERCERA: Estatuto de Racionamiento.** EL

CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan .**DÉCIMA CUARTA: Impuestos, gravámenes o deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EL CONTRATANTE para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL CONTRATISTA los mayores costos ohacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tomada en cuenta por EL CONTRATANTE ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO: Impuesto de timbre.** Para el **año 2025**, tiene una tarifa vigente de 1% (uno por ciento), en todo caso dicho impuesto se liquidará y deducirá de acuerdo con las normas que rijan al momento de efectuar los pagos. **DÉCIMA QUINTA: Cesiones. PARÁGRAFO 1: Cesión del Contrato.** En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente contrato, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE acepta anticipadamente que EL CONTRATISTA ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL CONTRATISTA y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del contrato. **PARÁGRAFO 2: Cesión de los derechos económicos del contrato.** EL CONTRATISTA sólo podrá ceder los derechos económicos del contrato, previa autorización de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos del contrato, EL CONTRATISTA deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración del origen de los

bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Vigésima sexta del presente contrato; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL CONTRATISTA diligenció para la presentación de la oferta. EL CONTRATANTE con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, EL CONTRATANTE queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a EL CONTRATANTE frente a un riesgo legal o reputacional. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a EL CONTRATANTE por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos. **DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e incompatibilidades.** - Para la celebración y ejecución del presente Contrato, las partes declaran que no se encuentran incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **DÉCIMA SÉPTIMA: Garantía.** A) Por parte del CONTRATISTA: Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando los factores de indexación IPP serie oferta interna. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia desde el inicio del contrato, la duración del mismo y 90 días más. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CENS S.A. E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, CENS S.A. E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de este contrato, durante su vigencia, EL CONTRATISTA se

compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

PARÁGRAFO 1: La garantía de cumplimiento deberá ser entregada por EL CONTRATISTA A EL CONTRATANTE hasta cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.

PARÁGRAFO 2: Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza para lo cual el CONTRATISTA deberá garantizar con otra compañía de seguros o mediante otro mecanismo sus obligaciones ante el contrato. Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CENS SAS E.S.P, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato.

PARÁGRAFO 3: Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el contratista deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento del contrato se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria.

B) Por parte del CONTRATANTE: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE, se obliga para con EL CONTRATISTA, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones el cual se entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato.

C) Deducciones por incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, dará lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: Modificación del Contrato. El presente contrato podrá modificarse cuando así lo convengan las

partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, locual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral. **DÉCIMA NOVENA: Causales de Terminación del Contrato.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias, el presente contrato podrá darse por terminado, donde las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas o para hacerlas efectivas, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto contractual; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda del presente contrato. c) El no pago por parte de EL CONTRATANTE del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del contrato; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el presente contrato total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) Cuando EL CONTRATISTA, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible y previa autorización de EL CONTRATANTE, el contrato podrá cederse. g) Cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro en cuyo caso, dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda del presente contrato. En el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y este no cancele dicha suma EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 1:** No exención de las obligaciones contractuales: La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del contrato, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista. **PARAGRAFO 2. CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en las Resoluciones CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145

de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato. **VIGÉSIMA: Causales Especiales de Terminación Anticipada del Contrato.** Terminación anticipada del contrato. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del contrato. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten errores, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones

sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del contrato sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del contrato, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL CONTRATISTA incumpla el Código de conducta para Proveedores y Contratistas de EL CONTRATANTE. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **VIGÉSIMA PRIMERA: Suspensión o Terminación del Despacho ante el ASIC.** En el evento de terminación anticipada del contrato por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho del contrato. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Cláusula Penal Pecuniaria.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas quinta y sexta del contrato, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de

la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso del CONTRATANTE, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL CONTRATISTA, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EL CONTRATANTE, habrá lugar a la entrega a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice deprecios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos. **VIGÉSIMA TERCERA: Fuerza mayor – Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. colombiana. **PARAGRAFO:** El CONTRATISTA no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. **VIGÉSIMA CUARTA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este contrato, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **VIGÉSIMA QUINTA: Solución de Controversias Contractuales:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente contrato, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción competente. **VIGÉSIMA SEXTA: Confidencialidad.** Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el contrato. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de

este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del contrato (excepto la inscripción del presente contrato ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Contrato, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. En términos generales el presente contrato goza de confidencialidad. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Origen de ingresos.** . LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. EL CONTRATISTA declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a EL CONTRATANTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar a EL CONTRATANTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por EL CONTRATANTE, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de

activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. **VIGÉSIMA OCTAVA: Anticorrupción.** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluidos en ninguna de las listas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas), en las listas de la Office of Foreign Assets Control, OFAC, por sus siglas en inglés (Clinton) y hasta donde tiene conocimiento no se encuentran vinculados en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes. **PARÁGRAFO: LAS PARTES** se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni sus contratistas o trabajadores vinculados al negocio jurídico ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las Partes y quienes actúen en su representación para efectos de la ejecución del presente negocio jurídico, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de la otra parte. **VIGÉSIMA NOVENA: Conflicto de Interés.** LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellos, sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de

interés con respecto de la otra parte, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que la otra parte, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/oa alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. Encaso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés, inmediatamente, después de conocido por una de las partes, debe reportar tal situación a la otra parte a través de los canales dispuestos en cada una de las partes. **TRIGÉSIMA: Respeto a los Derechos Humanos.** Es obligación del CONTRATISTA, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. EL CONTRATANTE recibirá, registrará e investigará administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente contrato y comunicará a nuestra empresa tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. **TRIGÉSIMA PRIMERA: Protección de Datos Personales.** Con la suscripción del presente Contrato, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el presente Contrato. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: Indemnidad.** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del CONTRATISTA, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente contrato. En caso de que se formule reclamo,

demanda o acción legal contra EL CONTRATANTE por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del CONTRATISTA se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el presente contrato, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible. **TRIGÉSIMA TERCERA Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del contrato, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del contrato, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **TRIGESIMA CUARTA: Protección de la competencia.** Las partes, sus representantes legales y empleados vinculados al contrato y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del presente contrato a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. Las partes se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia mediante comunicación escrita en los términos de la Cláusula Vigésima Segunda de este contrato. Las partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la parte cumplida si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución del presente contrato, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de la parte incumplida. **TRIGESIMA QUINTA. Compromiso en contra del trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso.** - En el desarrollo de su empresa, el CONTRATANTE se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación

del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. Adicionalmente, el Contratista declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso. **TRIGESIMA SEXTA. Protección del medio ambiente.** LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con el Contrato o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto. **TRIGESIMA SEPTIMA. Domicilio.** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Cúcuta. **TRIGÉSIMA OCTAVA: Perfeccionamiento y ejecución del Contrato.** - De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL CONTRATISTA ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual. **TRIGÉSIMA NOVENA: Liquidación del Contrato.** Las partes se comprometen a liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. **PARÁGRAFO:** En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado mayorista que llegaren a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para este contrato que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo cuarto de la Cláusula novena de este contrato. **CUADRAGESIMA: Administración y Gestión del Contrato.** – CENS S.A. E.S.P., ejercerá la administración y gestión del contrato a través del Profesional Compras de energía quien realizará la vigilancia, medición y el control del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. **CUADRAGESIMA PRIMERA: Comunicaciones y Notificaciones.** Todas las notificaciones y resoluciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas directamente a los representantes legales o a los trabajadores designados por las partes en esta cláusula, así: CONTRATISTA: „,Teléfono _____, Fax _____, email: _____, CONTRATANTE: Profesional P1 Compras de Energía, e mail: marcela.colmenares@cens.com.co, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla (Cúcuta), teléfonos: 8244 Ext. 4113. **CUADREGESIMA SEGUNDA: Régimen Jurídico.** El presente contrato se rige por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este

contrato, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-contractual, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el contrato dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **CUADRAGESIMA TERCERA: Documentos del Contrato.** Hacen parte del presente contrato, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la propuesta, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Contrato, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: el Contrato y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones.

Para constancia, se firma digitalmente el presente contrato en las fechas que aparecen al pie de las respectivas firmas.

EL CONTRATANTE, _____

EL CONTRATISTA, _____

Elaboró: _____ Aprobó: _____

Revisión Legal: _____



8.1 PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE No. _____ **A LA**
ORDEN DE: CONTRATO CENS No

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, mayor y vecino de Cúcuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.266.648 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P CENS.**, de Cúcuta, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____ identificada con Nit No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____, el día _____ () del mes de _____ del año _____, la suma de; (a) _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de capital, (b) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales, y (c) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de cláusula penal pecuniaria.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EL DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que los valores que por concepto de Impuesto de Timbre que se generen, serán de cargo de **EL DEUDOR**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario.



Grupo-epm



QUINTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra para hacer efectivo este pagaré serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso.

SEXTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato _____ y la Oferta del _____ de _____ del _____ presentada por _____. aceptada mediante el contrato _____ suscrito el día _____ de _____ de _____, según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SÉPTIMO: - EL DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
C.C. 88.266.648 de Cúcuta
GERENTE GENERAL



Grupo-epm



CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. CONTRATO (_____)

Señores

(_____)

Dirección Ciudad

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, autorizo expresa e irrevocablemente a (____) conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el **CONTRATO (_____)**, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P.** a (_____) al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud del (____), suscrito entre las partes el _____.
2. Los espacios dejados en blanco se llenarán por _____ en caso de que CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER E.S.P. incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas del _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante cheque y el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER E.S.P.
3. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
4. El lugar de pago será en las instalaciones del domicilio de _____, ubicadas hoy en la (dirección) _____.



Grupo-epm



5. El Pagaré en blanco otorgado por CENS no podrá ser exigible por parte de EL CONTRATISTA cuando **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.** haya cumplido en su totalidad con las obligaciones de _____ pago _____ derivadas _____ del contrato _____, las cuales quedarán aceptadas con la suscripción del Acta de Liquidación, acto mediante el cual las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto de sus obligaciones pactadas. En consecuencia, en el acta de liquidación se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de CENS y se precisará que EL CONTRATISTA lo declara a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia, se abstendrá de hacer efectivo el título valor con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. 88.266.648, de Cúcuta

9.1 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de junio a diciembre 31 de 2025 en kWh.

9.1 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de junio a diciembre 31 de 2025 en kWh.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		115,553,685																												
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA	NUMERO DÍAS	TOTAL DÍA MES	TOTAL MES	
ene.-25	Sábado																										21			
	Domingo																										4			
	Hábil																										2			
feb.-25	Sábado																										20			
	Domingo																										4			
	Hábil																										0			
mar.-25	Sábado																										20			
	Domingo																										5			
	Hábil																										1			
abr.-25	Sábado																										20			
	Domingo																										4			
	Hábil																										3			
may.-25	Sábado																										21			
	Domingo																										5			
	Hábil																										1			
jun.-25	Sábado	21,320	19,388	17,862	16,855	16,536	16,366	17,810	12,665	13,820	15,239	16,914	17,240	14,363	18,590	23,693	25,725	25,520	24,697	24,525	24,599	24,400	23,650	21,598	18,811	472,186	18	8,499,348		
	Sábado	21,247	19,365	17,897	16,761	16,369	15,487	16,968	11,728	12,759	14,230	15,550	15,484	13,936	14,680	18,065	20,244	20,011	21,393	22,775	22,653	21,792	20,875	19,681	17,943	427,893	4	1,711,572	12,840,833	
	Domingo	21,115	19,448	18,062	16,856	16,184	14,703	15,035	7,294	5,596	6,369	6,440	6,713	7,513	8,337	10,647	12,923	13,864	15,995	18,382	20,218	20,592	21,063	20,129	18,262	341,740	5	1,708,700		
jul.-25	Sábado	17,233	15,585	14,370	13,358	12,915	11,846	12,595	5,887	5,688	7,056	8,075	8,299	8,172	8,897	10,925	12,568	12,656	14,682	16,851	19,280	19,235	18,927	17,227	14,744	307,071	3	921,213		
	Sábado	17,009	15,144	13,792	12,694	12,344	12,519	13,525	7,935	8,958	10,358	12,020	11,793	8,977	12,941	17,905	19,863	19,454	19,272	18,925	19,501	19,630	19,052	17,098	14,454	355,163	23	8,168,749		
	Domingo	15,975	14,325	13,062	12,056	11,749	11,057	12,048	6,218	6,930	8,400	9,524	9,860	8,688	9,826	12,824	14,440	13,991	15,053	16,796	17,912	17,033	16,550	15,867	14,522	304,706	4	1,218,824	10,406,781	
ago.-25	Sábado	17,929	16,204	14,688	13,563	12,789	11,548	11,772	3,204	2,719	2,435	2,718	2,744	3,565	4,556	6,484	8,810	9,626	13,002	15,033	16,887	17,223	17,468	16,365	14,470	254,802	4	1,019,208		
	Domingo																										0			
	Hábil	29,395	27,394	25,921	24,766	24,351	24,369	25,186	19,821	20,600	22,347	23,970	24,065	21,198	25,790	31,355	33,374	33,109	32,309	32,128	32,600	32,867	32,625	30,516	27,913	657,969	19	12,501,411		
sep.-25	Sábado	32,123	30,064	28,263	27,011	26,328	25,303	25,086	20,696	21,317	23,206	24,150	24,769	22,953	24,156	26,968	28,562	28,576	29,623	31,514	31,708	30,852	30,891	30,210	28,729	654,238	5	3,271,190		
	Sábado	30,513	28,584	27,023	25,757	24,759	23,057	22,880	14,976	13,190	13,016	13,656	13,212	14,203	16,069	17,969	20,275	20,380	22,926	25,623	26,872	27,288	27,842	26,747	24,769	521,366	19	2,608,025	19,335,230	
	Domingo	23,887	22,499	21,284	20,524	20,114	19,429	19,503	11,963	11,062	12,438	13,464	14,069	14,442	15,560	17,691	19,821	20,075	22,030	25,001	27,081	27,562	28,152	26,710	23,609	477,852	2	965,704		
oct.-25	Sábado	30,527	28,341	26,777	25,487	25,033	25,177	26,307	21,029	22,145	24,031	25,782	25,775	22,928	27,909	33,396	35,396	34,850	36,809	34,533	33,472	33,327	32,622	30,874	28,093	688,420	22	15,145,240		
	Sábado	31,451	29,532	27,854	26,428	25,697	24,841	25,886	20,766	22,089	23,613	25,300	25,726	24,058	25,284	28,050	29,798	29,474	31,450	33,269	32,222	30,706	29,688	29,023	27,712	659,926	4	2,639,704	20,046,668	
	Domingo	30,306	28,527	27,130	25,989	25,217	24,044	24,401	16,315	14,629	14,579	15,528	16,221	16,611	18,055	20,843	22,794	23,290	25,523	29,103	29,716	29,761	30,092	29,053	26,704	565,431	4	2,261,724		
nov.-25	Sábado	27,548	25,604	24,202	23,258	22,997	23,208	24,535	19,133	20,704	22,681	24,671	25,660	22,415	26,824	32,250	33,837	33,493	34,690	33,886	32,145	31,089	29,941	27,895	25,301	647,367	22	14,242,074		
	Sábado	25,991	24,097	22,948	21,912	21,558	21,014	22,073	16,310	17,989	19,946	21,466	22,116	21,079	21,621	24,758	25,682	25,798	28,748	30,316	29,090	28,026	26,567	24,714	22,863	566,182	4	2,264,728		
	Domingo	26,673	24,961	23,375	22,565	21,858	20,986	21,170	12,860	11,466	12,185	12,876	13,684	14,397	15,247	17,291	19,935	20,815	24,943	26,544	26,606	26,760	26,587	25,293	23,135	492,612	4	1,970,448	19,031,170	
dic.-25	Sábado	26,313	24,559	23,209	22,348	22,087	20,969	21,048	14,519	14,323	16,139	17,491	17,301	19,591	20,340	22,622	24,327	24,808	28,726	29,833	30,744	30,636	30,076	27,936	24,687	553,920	1	553,920		
	Sábado	28,042	26,144	24,818	24,016	23,966	24,411	26,295	21,028	22,396	24,101	25,863	26,305	23,480	27,387	32,672	34,806	34,447	35,726	35,270	33,597	32,483	31,042	28,690	25,983	672,968	18	12,113,424		
	Domingo	29,019	27,288	25,800	24,654	24,086	23,644	24,830	19,618	21,512	23,772	25,060	25,232	23,529	24,019	26,591	28,480	28,261	31,428	32,261	31,059	29,754	28,412	27,071	25,464	630,864	5	3,154,320	19,518,612	
ene.-26	Sábado	28,415	26,707	25,236	24,249	23,533	22,551	23,119	15,532	14,937	15,712	16,820	17,211	18,004	18,627	20,501	22,093	22,687	27,426	28,444	28,403	27,873	27,424	26,279	24,269	546,148	5	2,280,740		
	Sábado	26,956	25,200	24,099	23,324	22,946	22,273	22,799	16,515	16,846	18,249	19,704	20,443	20,734	22,114	24,297	25,777	26,280	30,185	30,956	30,575	29,770	28,808	26,699	24,615	580,064	2	1,160,128		
	Hábil	22,532	20,713	19,411	18,401	18,120	18,057	18,978	13,902	14,413	15,046	17,507	18,306	16,405	16,800	19,564	20,808	20,113	22,725	23,908	24,808	24,811	23,591	22,313	20,600	460,875	21	10,518,375		
feb.-26	Sábado	23,866	22,186	20,296	19,214	18,668	18,440	18,955	12,685	13,612	15,169	16,628	17,096	16,553	17,397	20,118	22,150	22,396	25,980	28,160	27,023	24,657	22,859	21,543	20,500	485,678	4	1,942,712	14,734,391	
	Sábado	24,113	22,338	20,562	19,084	19,219	17,745	17,988	10,090	8,891	9,572	10,524	11,015	11,498	12,099	14,301	17,010	17,791	22,419	23,247	23,712	22,347	19,896	18,474	17,513	4	1,269,052			
	Festivo	37,793	17,002	16,419	15,954	15,364	14,866	14,506	6,153	4,463	5,064	5,601	5,722	6,279	7,290	9,129	10,928	13,806	15,317	17,935	18,252	17,461	17,183	16,364	14,775	301,636	2	603,252	115,553,685	

115.553.685

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.2 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 2, 01 enero de 2026 a diciembre 31 de 2026, en kWh.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.

328.572.774

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.3 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 3, 01 enero de 2027 a diciembre 31 de 2027, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		328,292,625																											
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA	TOTAL DÍAS MES	TOTAL MES	
ene.-27	Hábil	41.112	39.632	38.174	37.103	36.769	37.415	38.397	24.160	27.742	30.348	32.594	33.930	31.706	34.486	38.163	38.813	37.654	44.966	46.224	45.403	44.508	43.419	41.328	38.530	902.576	19	17,148.944	
	Sábado	42.081	40.355	38.703	37.499	36.994	37.203	37.807	23.329	27.119	29.780	31.758	32.743	31.367	31.892	33.308	33.465	32.259	41.805	44.546	44.054	42.849	41.682	40.181	38.111	870.890	5	4,354.450	
	Domingo	41.548	39.969	38.396	37.161	36.451	36.098	36.009	19.189	20.582	22.213	23.216	24.153	24.668	24.904	25.525	25.985	25.600	36.695	40.022	40.864	40.735	40.253	38.659	36.223	775.120	5	3,875.600	
	Festivo	36.092	35.122	34.421	33.627	33.237	32.889	32.414	15.362	16.567	18.713	19.598	20.522	20.967	21.414	21.964	22.282	21.623	33.964	37.537	38.103	37.775	37.061	35.616	33.706	690.036	2	1,380.072	
	Hábil	45.210	43.052	41.519	40.517	40.530	42.535	44.256	30.504	34.168	36.768	39.163	39.572	37.752	40.076	44.552	45.241	43.919	49.397	50.001	49.737	49.079	47.517	44.388	40.894	1,018.407	20	20,368.140	
feb.-27	Hábil	44.005	41.934	40.442	39.459	39.077	39.703	41.237	27.861	32.084	34.905	36.885	37.667	35.639	35.848	37.197	37.378	35.994	44.240	46.868	47.091	45.848	44.506	42.758	40.448	949.074	4	3,796.296	
	Domingo	44.968	42.779	41.428	39.962	39.299	39.119	39.409	23.149	24.747	26.713	27.922	29.074	29.500	29.598	30.471	31.120	30.955	40.922	44.220	45.867	46.050	45.697	43.564	40.495	876.938	4	3,507.752	
	Festivo																									0			
	Hábil	41.360	39.315	37.895	36.869	36.771	38.112	38.916	24.761	27.986	30.211	32.257	32.868	29.896	33.790	37.867	38.485	37.362	44.071	44.845	44.769	44.445	43.480	40.989	37.962	895.282	20	17,905.640	
	Sábado	42.788	40.275	38.723	37.484	36.900	36.989	37.839	24.046	27.640	30.072	31.973	32.524	30.300	31.044	32.534	32.768	31.710	41.035	43.938	43.999	43.499	42.711	41.942	40.804	38.897	867.825	4	3,471.300
mar.-27	Domingo	42.355	40.684	39.204	38.003	37.254	36.752	36.499	19.784	20.934	22.077	22.843	23.818	24.659	24.830	25.764	26.460	26.157	36.928	39.928	41.602	42.028	40.964	39.942	37.493	788.038	4	3,152.152	
	Festivo	37.362	37.363	37.363	37.363	37.363	37.363	37.363	17.680	19.808	22.003	23.824	25.218	24.755	25.038	25.608	25.038	35.605	38.950	40.580	41.602	40.920	39.864	37.175	34.676	748.216	3	2,721.716	
	Hábil	42.913	40.771	39.207	38.274	38.208	38.948	40.186	26.813	30.811	33.416	35.921	36.823	33.378	37.364	41.912	43.371	40.833	47.018	47.734	47.381	46.946	45.815	43.218	39.922	956.283	22	21,038.226	
	Sábado	43.647	41.540	39.984	38.732	38.251	37.702	37.013	25.248	29.461	32.411	34.261	35.186	33.394	38.847	35.265	35.332	33.833	43.004	45.227	46.692	43.641	42.491	40.066	36.025	862.104	21	20,986.006	
	Domingo	43.710	41.435	39.777	38.473	37.698	36.700	36.907	20.699	22.184	23.712	24.863	26.304	26.781	27.128	28.096	28.385	28.070	38.487	41.524	42.252	41.755	42.503	42.333	40.553	37.777	817.054	4	3,268.208
abr.-27	Festivo	63.321	60.330	58.223	56.747	55.815	54.264	54.860	56.451	58.312	59.544	60.667	62.232	63.013	63.264	63.966	63.343	62.667	62.887	69.236	71.122	70.841	70.142	68.086	64.794	1,493.904	0		
	Hábil	43.778	41.701	40.141	39.041	38.743	38.606	39.541	26.784	31.034	33.814	36.205	36.942	33.566	37.674	42.137	42.304	40.616	46.827	46.929	46.839	46.848	46.002	43.639	40.511	960.656	19	18,252.464	
	Sábado	45.007	42.640	40.865	39.545	38.964	37.872	39.353	25.702	30.131	33.147	35.310	35.908	33.553	34.434	35.678	35.463	33.858	42.423	44.192	44.448	43.564	42.776	41.544	39.519	916.113	4	3,664.452	
	Domingo	43.744	41.757	40.199	38.921	38.088	36.428	37.107	20.854	22.236	23.766	25.063	25.959	25.792	25.830	26.971	27.210	26.866	37.566	40.390	43.392	41.735	42.108	42.364	41.623	38.586	810.665	5	4,053.305
	Festivo	39.400	37.439	36.022	34.965	34.466	33.293	34.294	18.690	20.706	22.827	24.612	25.829	25.595	26.227	27.182	27.421	26.246	36.509	39.340	41.679	42.098	42.819	41.991	39.692	36.813	773.682	3	2,231.046
may.-27	Hábil	45.511	43.027	41.374	40.258	39.949	39.653	41.528	28.765	33.123	35.776	38.126	39.098	35.354	39.189	43.375	43.712	42.738	47.775	47.755	47.961	47.646	46.688	44.402	41.318	993.301	21	20,859.321	
	Sábado	45.276	43.447	41.823	40.596	40.175	39.156	40.590	27.645	31.877	34.592	36.592	37.196	34.399	34.993	36.828	37.158	40.405	45.721	45.892	44.937	43.925	42.584	40.666	39.470	916.016	4	3,788.064	
	Domingo	45.464	43.384	41.848	40.570	39.830	38.212	38.816	22.702	23.713	25.583	26.194	27.041	27.339	27.471	28.347	28.793	28.607	38.452	41.205	43.307	43.609	43.837	42.695	40.568	847.487	4	3,389.948	
	Festivo	41.376	39.541	38.171	37.056	36.631	35.427	34.629	21.444	24.014	26.513	28.335	29.308	28.683	28.975	29.676	29.509	28.337	37.644	40.214	42.781	42.687	42.186	40.251	37.522	822.790	1	822.790	
	Hábil	39.583	37.451	35.918	34.716	34.346	34.418	35.895	21.903	26.115	28.761	31.083	31.547	27.760	31.475	35.565	35.898	34.825	33.847	43.605	44.385	44.382	43.643	41.470	38.517	856.518	20	17,130.360	
jun.-27	Sábado	38.940	36.945	35.908	34.355	33.950	33.164	34.579	26.773	28.516	29.765	29.465	27.748	27.929	29.568	29.438	27.822	33.847	41.427	42.662	43.682	41.695	41.013	40.110	38.520	803.495	5	4,017.475	
	Domingo	40.438	38.364	36.721	35.501	34.677	33.300	33.276	16.119	17.385	18.980	19.819	20.444	20.890	21.166	21.778	22.445	22.016	36.511	38.842	41.030	41.409	41.539	40.224	38.054	731.738	4	2,925.512	
	Festivo	37.611	35.608	34.038	33.048	32.523	31.571	32.324	15.930	17.958	19.909	21.259	21.925	21.124	21.864	22.704	23.013	22.900	35.066	37.701	40.323	40.348	39.803	37.916	35.289	710.911	2	1,421.822	
	Hábil	41.829	39.621	37.970	36.705	36.271	36.282	37.457	23.736	27.748	30.726	33.102	33.875	30.136	34.454	40.087	39.420	37.832	46.063	46.064	46.525	46.662	46.193	43.878	40.952	912.588	21	19,614.348	
	Sábado	44.425	42.040	40.194	38.748	38.000	37.015	38.071	24.106	27.992	31.038	32.659	33.939	31.641	32.109	33.624	33.539	32.189	42.883	45.058	43.371	44.332	43.146	43.292	41.561	897.708	3	2,693.124	
jul.-27	Domingo	43.077	40.870	39.127	37.716	36.669	34.852	34.855	18.003	19.035	20.074	21.233	21.435	22.064	23.186	23.805	24.390	23.179	36.078	39.117	40.642	41.098	41.498	40.255	38.020	760.314	5	3,801.570	
	Festivo	37.130	35.403	33.978	33.040	32.570	31.711	32.091	15.874	17.993	20.572	22.324	23.635	23.254	23.934	24.862	25.368	24.299	35.939	39.115	41.133	41.269	41.764	40.163	37.065	734.483	2	1,468.966	
	Hábil	43.815	41.386	39.584	38.108	37.676	37.617	39.003	25.599	29.813	32.916	35.479	36.295	32.719	37.369	41.718	41.904	39.872	48.256	48.784	48.083	48.086	47.611	45.350	41.998	959.121	22	21,000.668	
	Sábado	44.530	42.302	40.544	39.183	38.395	37.321	38.724	25.187	29.650	32.641	34.778	35.769	33.681	34.311	36.031	35.911	34.133	45.340	47.773	46.907	45.644	44.864	43.750	42.013	928.922	4	3,715.688	
	Domingo	44.049	41.932	40.314	39.009	38.065	36.730	37.111	20.159	21.166	22.239	23.613	24.819	24.693	25.515	26.960	27.244	26.519	39.273	42.545	43.610	44.175	44.482	42.932	40.290	917.444	4	3,269.776	
ago.-27	Festivo																									0			
	Hábil	41.637	39.427	37.838	36.725	36.413	36.391	37.888	24.450	29.147	32.317	35.034	36.158	32.665	36.859	41.256	41.192	39.279	49.042	48.788	47.264	46.418	45.359	42.859	39.743	934.139	20	18,682.780	
	Sábado	40.655	38.440	36.879	35.635	35.136	34.446	35.743	21.667	26.392	29.552	31.827	32.946	31.657	31.252	32.590	32.282	31.049	43.316	45.190	43.990	42.817	41.566	40.033	38.070	852.541	5	4,262.705	
	Domingo	41.618	39.590	38.030	36.712	35.844	34.578	35.082	27.924	31.254	34.115	32.259	33.694	31.874	32.425	35.144	35.214	25.446	39.468	42.128	42.572	42.774	42.655	40.915	38.480	779.577	5	3,897.635	
	Festivo	41.011	39.651	37.521	36.004	34.603	33.084	32.074	19.655	22.219	24.688	26.785	27.866	28.001	28.524	30.049	29.735	28.943	41.763	46.159	46.922	46.922	46.922	46.922	46.922	46.922	46.922	46.922	
sep.-27	Sábado	42.000	39.959																										

328.292.625

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.4 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 4, 01 enero de 2028 a diciembre 31 de 2028, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		AL312.646																								TOTAL DÍAS		TOTAL DÍAS MES		TOTAL MES	
	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	TOTAL DIA	NUMERO DÍAS	TOTAL DIA MES	TOTAL MES			
ene-28	Hábil	9.740	9.284	8.882	8.571	8.456	8.574	2.275	3.168	2.531	2.765	3.212	3.247	2.889	4.396	6.826	8.552	15.387	12.795	13.186	13.025	12.880	12.636	12.023	11.182	196.452	20	3.929.040			
	Sábado	9.869	9.350	8.908	8.577	8.415	8.534	2.047	2.852	2.271	2.493	2.943	2.751	2.659	3.401	5.102	8.651	13.529	11.821	12.652	12.556	12.238	11.948	11.555	10.985	185.849	4	735.396			
	Domingo	9.713	9.236	8.805	8.469	8.272	8.419	1.600	1.525	1.27	3	32	491	46	1.113	2.572	4.251	11.394	10.444	11.458	11.771	11.790	11.702	11.238	10.500	155.117	5	775.585	5.794.097		
	Festivo	7.676	7.449	7.255	7.054	6.952	6.863	282	63	9.822	10.808	10.024	10.744	7.354	2.996	919	2.250	9.601	9.064	10.209	10.417	10.299	10.051	9.599	9.020	177.038	2	354.076			
	Hábil	10.223	9.657	9.246	8.970	8.947	9.376	2.372	4.460	3.712	3.850	4.289	3.952	3.161	5.125	7.870	6.682	16.553	13.533	13.682	13.641	13.558	13.209	12.391	11.417	113.776	21	4.489.296			
feb-28	Sábado	9.684	9.183	8.801	8.560	8.476	8.619	2.439	3.553	2.985	3.163	3.471	3.286	2.964	3.612	5.381	7.024	13.931	12.048	12.805	12.868	12.584	12.281	11.680	11.216	190.794	4	763.176	5.931.416		
	Domingo	10.015	9.455	9.050	8.715	8.539	8.454	1.971	2.081	601	553	651	625	1.166	1.769	3.347	5.179	12.426	11.200	12.154	12.665	12.812	12.788	12.204	11.316	169.736	4	678.944			
	Festivo																										0				
	Hábil	9.653	9.091	8.689	8.384	8.309	8.524	2.258	3.199	2.440	2.550	2.868	2.649	2.120	3.913	6.419	8.082	14.977	12.326	12.560	12.567	12.573	12.404	11.795	10.952	189.240	22	4.163.280			
	Sábado	10.013	9.426	8.986	8.632	8.446	8.411	2.115	3.000	2.357	2.463	2.783	2.515	2.257	3.080	4.752	6.133	13.216	11.612	12.294	12.331	12.142	12.009	12.744	11.203	182.026	4	728.104	5.682.804		
mar-28	Domingo	10.070	9.530	9.119	8.792	8.581	8.638	1.803	1.636	154	577	953	1.384	346	1.039	2.631	4.327	11.483	10.572	11.402	11.938	12.206	12.318	11.804	11.013	162.056	4	648.264			
	Festivo	7.738	7.231	6.696	6.685	6.577	6.550	211	555	4.053	3.979	2.194	2.543	1.551	533	1.949	3.311	10.433	9.299	10.278	10.726	10.720	10.460	9.713	8.913	143.166	1	143.156			
	Hábil	10.746	9.746	9.337	9.039	8.989	9.190	9.157	9.373	3.891	4.078	4.468	3.653	5.567	8.247	10.036	16.814	13.602	13.806	13.763	13.735	13.469	12.719	11.737	10.928	182.447	18	3.929.446			
	Sábado	10.326	9.855	9.438	9.082	8.764	8.584	3.373	2.584	3.373	3.512	3.886	3.820	3.563	5.567	8.247	10.036	16.814	13.602	13.806	13.763	13.735	13.469	12.719	11.737	10.928	182.447	5	1.000.020	6.148.462	
	Domingo	10.394	9.795	9.358	8.999	8.779	8.476	2.024	2.232	824	709	785	1.163	2.027	3.671	5.352	7.464	14.242	11.084	12.202	12.424	12.457	12.478	11.970	11.109	171.656	5	858.280			
abr-28	Hábil	8.876	8.349	7.972	7.702	7.524	7.261	727	881	727	6.611	9.826	10.435	10.936	7.065	2.720	1.161	2.737	9.950	9.157	10.187	10.506	10.445	10.337	10.016	9.474	180.888	2	361.716		
	Sábado	10.233	9.690	9.275	8.988	8.900	8.827	2.697	4.043	3.640	3.882	4.341	4.171	3.841	5.250	7.945	9.498	16.222	13.153	13.322	13.347	13.365	13.157	12.498	11.515	211.474	21	4.440.954			
	Domingo	10.633	9.984	9.489	9.132	8.968	8.688	2.536	3.637	3.285	3.607	3.951	3.691	3.345	4.029	5.646	7.431	13.920	11.786	12.511	12.611	12.386	12.181	11.837	11.264	196.248	4	784.992	6.166.980		
	Sábado	10.180	9.664	9.269	8.927	8.698	8.728	1.938	2.071	675	472	472	767	1.394	1.309	2.895	4.456	11.587	10.344	11.296	11.747	11.879	11.964	11.577	11.067	161.963	4	647.852			
	Domingo	8.665	8.165	7.809	7.549	7.430	7.150	941	1.232	41	76	367	335	576	1.317	2.873	4.435	11.406	9.992	10.941	11.478	11.545	11.412	10.820	10.036	146.591	2	293.182			
may-28	Hábil	10.526	9.945	9.506	9.209	9.114	8.996	2.989	4.530	4.156	4.334	4.763	4.644	3.759	5.526	8.147	9.777	16.612	13.474	13.580	13.679	13.520	13.374	12.775	11.881	218.799	20	4.375.980			
	Sábado	10.738	10.185	9.737	9.413	9.290	9.011	3.002	4.277	3.828	3.988	4.349	4.126	3.717	4.227	6.103	7.764	14.575	12.565	13.095	13.197	12.924	12.683	12.322	11.772	206.888	4	827.552	6.227.362		
	Domingo	10.606	10.080	9.675	9.336	9.141	8.707	2.359	2.616	1.014	1.010	1.003	728	1.213	1.843	3.422	5.107	12.365	11.090	12.040	12.620	12.712	12.795	12.491	11.872	175.651	4	702.604			
	Hábil	9.142	8.637	8.288	8.008	7.903	7.604	1.400	1.931	861	986	1.310	1.230	1.388	2.067	3.560	5.040	11.971	10.499	11.326	12.050	12.007	11.802	11.206	10.397	160.613	2	321.226			
	Sábado	10.126	9.562	9.149	8.830	8.712	8.693	2.631	3.886	3.467	3.642	4.009	3.917	3.381	3.935	5.609	7.319	12.826	12.819	12.826	13.123	13.136	12.955	12.430	11.451	204.761	19	3.890.459			
jun-28	Hábil	9.706	9.196	8.825	8.527	8.414	8.224	2.098	3.169	2.636	2.829	3.063	2.991	2.668	3.345	5.148	6.540	13.271	11.416	12.042	12.042	12.046	11.933	11.641	11.133	183.363	5	916.815	5.905.820		
	Domingo	10.024	9.498	9.093	8.781	8.569	8.236	1.900	1.867	452	297	265	27	561	1.168	2.563	4.294	11.328	10.407	11.157	11.825	11.923	11.947	11.562	10.947	158.686	5	793.430			
	Sábado	9.739	9.239	8.805	8.487	8.379	8.205	7.757	1.526	575	505	505	505	505	1.390	2.930	4.544	14.828	11.039	12.015	11.619	11.665	11.489	10.933	10.333	152.554	5	715.154			
	Hábil	10.738	9.900	9.487	9.157	8.990	8.865	4.276	3.746	4.057	4.342	4.754	4.532	3.874	5.408	8.168	9.718	16.661	13.167	13.295	13.426	13.466	13.289	12.693	11.841	215.073	4	854.633			
	Sábado	11.102	10.505	10.012	9.687	9.426	9.165	2.999	4.764	4.108	4.266	4.564	4.280	3.758	5.408	8.168	9.718	16.661	13.167	13.295	13.426	13.466	13.289	12.693	11.841	215.073	4	854.633			
jul-28	Domingo	10.877	10.261	9.810	9.445	9.135	8.663	2.244	2.451	917	535	556	556	556	793	808	1.705	3.085	4.832	11.693	10.337	11.298	11.941	11.977	12.116	11.762	1.076	167.761	4	571.044	6.338.427
	Sábado	9.893	9.526	9.160	7.913	7.794	7.565	1.224	1.613	501	675	964	984	1.204	1.928	3.473	5.147	12.072	10.275	11.193	11.686	11.665	11.681	11.374	10.388	156.799	2	313.578			
	Hábil	11.129	10.493	10.009	9.633	9.493	9.476	3.381	5.015	4.527	4.859	5.371	5.194	4.353	6.432	9.146	10.785	17.366	13.990	14.252	14.052	14.083	13.954	13.290	12.324	232.607	21	4.884.747			
	Sábado	11.057	10.543	10.087	9.699	9.601	9.281	3.187	4.785	4.335	4.504	4.970	4.887	4.542	7.173	8.643	15.359	13.015	13.824	13.584	13.262	13.020	12.711	12.175	219.533	5	1.097.665	6.725.972			
	Domingo	11.153	10.600	10.167	9.814	9.584	9.223	2.863	3.180	1.572	1.165	1.336	1.292	1.567	2.446	4.201	5.825	12.915	11.451	12.757	12.958	13.045	12.589	11.786	185.890	4	743.560				
ago-28	Festivo																										0				
	Hábil	10.616	10.025	9.582	9.263	9.140	8.902	2.926	4.536	4.312	4.713	5.327	5.312	4.482	6.470	9.212	10.666	17.278	14.242	14.126	13.725	13.552	13.316	12.616	11.712	226.211	21	4.750.431			
	Sábado	10.169	9.614	9.189	8.864	8.713	8.511	2.297	3.530	3.301	3.680	4.108	4.068	3.824	4.732	6.089	7.473	14.364	13.386	13.829	12.485	12.229	11.969	11.612	11.066	196.752	4	787.008	6.598.840		
	Domingo	10.657	10.115	9.715	9.380	9.134	8.772	2.368	2.420	933	823	852	918	1.314	2.002	3.517	5.329	12.462	11.264	12.045	12.223	12.392	12.470	12.005	11.304	174.414	5	872.070			
	Festivo	10.401	9.812	9.428	9.170	9.019	8.595	2.117	2.927	1.934	2.205	2.396	2.024	2.719	3.508	5.685	6.881	13.574	11.925	12.682	12.881	12.830	12.987	12.601	11.521	189.340	1	189.340			
sep-28	Hábil	10.569	10.000	9.601	9.319	9.268	9.080	3.238	4.930	4.594	4.873	5.418	5.352	4.538	6.347	8.985	10.709	17.473	14.653	14.533	14.536	14.051	13.885	13.424	12.670	217.445	20	4.588.160			
	Sábado	10.260	10.142	9.726	9.424	9.291	9.127	3.011	4.376	4.111	4.533	4.769	4.683	4.277	4.886	6.582	8.037	14.925	13.023	13.479	13.058	12.864	12.26								

74.312.646

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

10 FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1.1 PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de junio del 2025 al 31 de diciembre del 2025

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 1				
MES	ENERGIA SOLICITADA (kWh)	%	ENERGIA OFERTADA (kWh)	PRECIO \$/kWh
ene-25	-	%		\$/kWh
feb-25	-			
mar-25	-			
abr-25	-			
may-25	-			
jun-25	12,840,833.00			
jul-25	10,406,781.00			
ago-25	19,335,230.00			
sep-25	20,046,668.00			
oct-25	19,031,170.00			
nov-25	19,158,612.00			
dic-25	14,734,391.00			
115,553,685.00				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.1** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Contrato: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **febrero de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

10.1.2 PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No CP-CNSC2025-001, 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2026.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 2				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-26	25,867,601	%		\$/kWh
feb-26	26,647,756			
mar-26	25,872,672			
abr-26	26,939,490			
may-26	27,532,170			
jun-26	27,933,263			
jul-26	27,138,331			
ago-26	28,204,070			
sep-26	28,841,092			
oct-26	28,440,193			
nov-26	27,960,148			
dic-26	27,195,988			
328,572,774.00				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.2** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Contrato: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **febrero de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.

10.1.3 PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2027.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 3				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-27	26,759,066	%		\$/kWh
feb-27	27,672,188			
mar-27	26,750,823			
abr-27	27,930,538			
may-27	28,291,287			
jun-27	28,860,123			
jul-27	25,495,169			
ago-27	27,128,008			
sep-27	28,086,126			
oct-27	27,667,080			
nov-27	27,316,858			
dic-27	26,335,359			
	328,292,625			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.3** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Contrato: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **febrero de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.

10.1.4 PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, para la Solicitud Pública de Ofertas No.CP-CNSC2025-001, 01 de enero del 2028 al 31 de diciembre del 2028

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh)
redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 5				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-28	5,794,097	%		\$/kWh
feb-28	5,931,416			
mar-28	5,682,804			
abr-28	6,148,462			
may-28	6,166,980			
jun-28	6,227,362			
jul-28	5,905,820			
ago-28	6,338,427			
sep-28	6,725,972			
oct-28	6,598,849			
nov-28	6,537,352			
dic-28	6,255,105			
	74,312,646			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.4** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Contrato: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **febrero de 2025**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales



Grupo-epm



10.2 Formato Distribución Horaria de la Oferta (kWh) para la Solicitud Pública de Ofertas No CP-CNSC2025-001

TOTAL																														
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NÚMERO	TOTAL DIA MES	DÍAS	TOTAL MES
enero	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
febrero	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
marzo	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
abril	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
mayo	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
junio	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
julio	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
agosto	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
septiembre	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
octubre	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
noviembre	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
diciembre	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

ANEXO 1

Anexo comprobación de límites de compras propias

A continuación, se relaciona un ejercicio de ejemplo de cómo se realizaría el proceso de verificación de los límites de compras establecidos en la resolución CREG 130 de 2019.

La senda se realiza de acuerdo a los límites del art 18 y 19.

	Senda/año	2025	2026	2027	2028	
		20%	20%	10%	10%	
	Demanda Año X	Contratos	Contratos situación control	Necesidad	Oferta Situación de control	máximo adjudicable
Enero	1,000	300	42	700	300	
Febrero	1,000	300	28	700	300	
Marzo	1,000	300	42	700	300	
Abril	1,000	300	42	700	300	
Mayo	1,000	300	28	700	300	
Junio	1,000	300	42	700	300	
Julio	1,000	300	28	700	300	
Agosto	1,000	300	42	700	300	
Septiem bre	1,000	300	42	700	300	
Octubre	1,000	300	28	700	300	
Noviemb re	1,000	300	42	700	300	
Diciembr e	1,000	300	28	700	300	
TOTAL	12,000	3,600	434	8,400	3,600	5,566

Para el ejemplo se tiene que la demanda es 12,000 y ya se tienen una compra en contratos de 3,600 de las cuales 434 corresponden a compras adjudicadas en procesos anteriores, se tiene como necesidad 8,400 para llegar al 100% de la demanda, se supone que año es 2024 que tiene un límite de acuerdo a la senda establecida en el artículo 19 de la CREG 130/19, es decir que el máximo adjudicable para las ofertas en situación de control correspondería a 5,556 ya que previamente se había adjudicado 434, lo que sumaría 6,000, que sería el límite, funciona igual para los demás años pero varía el % máximo adjudicable de acuerdo con la senda establecida para los diferentes años de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la resolución CREG 130.

ANEXO 2

A continuación, se relacionan los factores para calcular la garantía de cumplimiento.

Fecha	Factor IPP
ene-25	1.2140
feb-25	1.2173
mar-25	1.2203
abr-25	1.2159
may-25	1.2217
jun-25	1.2240
jul-25	1.2272
ago-25	1.2272
sep-25	1.2293
oct-25	1.2349
nov-25	1.2421
dic-25	1.2409
ene-26	1.2468
feb-26	1.2502
mar-26	1.2533
abr-26	1.2488
may-26	1.2547
jun-26	1.2570
jul-26	1.2603
ago-26	1.2604
sep-26	1.2625
oct-26	1.2682
nov-26	1.2756
dic-26	1.2744

Fecha	Factor IPP
ene-27	1.2804
feb-27	1.2839
mar-27	1.2871
abr-27	1.2825
may-27	1.2885
jun-27	1.2910
jul-27	1.2943
ago-27	1.2944
sep-27	1.2966
oct-27	1.3025
nov-27	1.3101
dic-27	1.3088
ene-28	1.3150
feb-28	1.3186
mar-28	1.3219
abr-28	1.3171
may-28	1.3233
jun-28	1.3258
jul-28	1.3293
ago-28	1.3293
sep-28	1.3316
oct-28	1.3377
nov-28	1.3454
dic-28	1.3442

ANEXO 3

El cálculo de la garantía de cumplimiento se indexará haciendo uso de los **factores IPP** propuestos.

A continuación, se presenta ejemplo para realizar el cálculo de la garantía decumplimiento para el año X (Se usaron los factores del año 2025):

Fecha de suministro	Energía adjudicada kWh	Precio de adjudicación \$/kWh	Factor IPP	Indexación (Precio x Factor)	PxQ (Indexación x Energía)
Enero	16,669,459	\$ 200.00	1.2140	\$ 242.80	\$ 4,047,344,645.20
Febrero	16,699,620	\$ 200.00	1.2173	\$ 243.46	\$ 4,065,689,485.20
Marzo	16,426,161	\$ 200.00	1.2203	\$ 244.06	\$ 4,008,968,853.66
Abril	17,029,698	\$ 200.00	1.2159	\$ 243.18	\$ 4,141,281,959.64
Mayo	17,088,431	\$ 200.00	1.2217	\$ 244.34	\$ 4,175,387,230.54
Junio	17,477,388	\$ 200.00	1.2240	\$ 244.80	\$ 4,278,464,582.40
Julio	17,073,363	\$ 200.00	1.2272	\$ 245.44	\$ 4,190,486,214.72
Agosto	17,551,084	\$ 200.00	1.2272	\$ 245.44	\$ 4,307,738,056.96
Septiembre	17,865,046	\$ 200.00	1.2293	\$ 245.86	\$ 4,392,300,209.56
Octubre	18,128,609	\$ 200.00	1.2349	\$ 246.98	\$ 4,477,403,850.82
Noviembre	17,639,099	\$ 200.00	1.2421	\$ 248.42	\$ 4,381,904,973.58
Diciembre	17,522,933	\$ 200.00	1.2409	\$ 248.18	\$ 4,348,841,511.94
					\$ 50,815,811,574.22
					3%
Valor de la garantía de cumplimiento					\$ 1,524,474,347.23